

2. 취업규칙

(주) 드림이앤디

취업규칙

1. 목 적

이 규칙은 주식회사 드림이앤디(이하 '회사'라 한다)의 종업원이 취업상 준수해야 할 근본원칙과 근로조건에 관한 사항을 정함에 목적을 둔다.

2. 적용범위

이 규칙은 회사에 근무하는 종업원에 적용하며, 종업원의 복무 및 근로조건에 관하여 법령, 단체협약 또는 이 규칙 이외의 회사규정에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

3. 준수의무

회사 및 종업원은 이 규칙을 성실히 준수하고 상호협력하여 회사의 발전과 근로조건 향상에 노력한다.

4. 정 의

이 규칙에서 종업원이라 함은 회사 소정의 임용기준 및 절차에 따라 채용된 자를 말한다. 그러나 촉탁 및 일용직에 대하여는 이 규칙을 적용하지 아니하고 별도의 계약이나 규정에 정하는 바에 의한다.

5. 채 용

- 1) 회사는 취업을 희망한 자 중에서 품행·학식·기능 등을 고려하여 소정의 전형 또는 면접시험에 합격한 자를 종업원으로 채용한다.
- 2) 종업원의 채용은 공개모집과 직접모집, 위탁모집으로 할 수 있다.
- 3) 회사는 근로자의 모집·채용·교육·배치·승진·정년 및 해고에 있어서 남녀 평등한 기회를 보장하며, 여성인 것을 이유로 차별대우를 하지 않는다.
- 4) 채용시기, 채용기준, 선발방법은 필요에 따라 인사위원회에서 별도로 정할 수 있다.

6. 서류의 제출

다음 서류를 제출하여야 신규 채용될 수 있다.

- 1) 이력서(사진포함) 1부
- 2) 최종학력 졸업증명서 2부
- 3) 최종학력 성적증명서(신입사원에 한함) 1부
- 4) 주민등록등본 1부
- 5) 건강진단서 1부

- 6) 서약서(소정양식) 1부
- 7) 신원보증서 1부
- 8) 인사기록카드(소정양식) 1부
- 9) 기술자격증 원본(해당자에 한함)
- 10) 건설기술자 경력증명서(경력자에 한함) 1부
- 11) 퇴직증명서(경력자에 한함) 1부
- 12) 정품 소프트웨어 사용에 관한 이행각서(소정양식) 1부
- 13) 기타 회사가 필요로 하는 서류

7. 채용결격 사유

다음 각호의 1에 해당하는 자는 종업원으로 채용하지 않으며, 채용된 후라도 해고할 수 있다.

- 1) 피성년후견인 또는 피한정후견인
- 2) 파산자로서 복권되지 아니한 자
- 3) 병역의무자로서 기피 중에 있는 자
- 4) 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 경과하지 아니한 자
- 5) 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
- 6) 금고 이상 형의 집행유예를 받고 유예기간 중에 있는 자
- 7) 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실되거나 정지된 자
- 8) 경력, 학력 등의 사항을 허위로 작성하여 채용된 자

8. 수습기간과 본 채용절차

- 1) 신규로 채용된 자에 대하여는 채용한 날로부터 원칙적으로 3개월간의 수습기간을 두고 업무수습을 하게 한다. 다만, 회사가 필요하다고 인정할 경우에는 3개월 이내의 기간에서 수습기간을 단축할 수 있다.
- 2) 수습기간중 또는 수습기간 만료시에는 기능, 근무태도, 인물, 건강상태 등에 관하여 종업원으로서 계속근로가 부적당하다고 인정되는 자에 대하여 회사는 본 채용을 거부할 수 있다.
- 3) 수습기간은 근속연수에 가산한다.

9. 신 고

종업원은 전거, 전적, 개명, 기타 신분사항에 변경이 있을 때에는 그 사유의 발생일로부터 14일 이내에 신분변경사항을 신고하여야 한다.

10. 근로계약

- 1) 종업원으로 채용된 자는 근로계약서에 서명 날인하여 근로계약을 체결하여야 한다.
- 2) 회사는 근로여성의 혼인, 임신 또는 출산을 퇴직사유로 예정하는 근로계약을 체결하지 아니한다.

11. 근로계약기간

종업원의 근로계약기간은 기간의 정함이 없는 것을 제외하고는 1년으로 한다.

다만, 필요에 따라 변경 체결할 수 있다.

12. 복무원칙

- 1) 상사는 부하의 인격을 존중하고 친절히 지도하며, 솔선하여 모범을 보이고, 공정하게 감독하여 부하로부터 충심으로 존경을 받을 수 있도록 그 직무를 수행하여야 한다.
- 2) 종업원은 회사의 방침과 상사의 업무상의 지시명령에 복종하여 자기업무에 전념하고, 작업능률 향상에 노력함과 아울러 회사의 사규를 준수하여 서로 노력하며 회사의 질서유지에 전력하여야 한다.

13. 직종, 보직, 직장 및 근무지 변경

- 1) 업무상의 필요가 있을 때에는 종업원에게 직종, 보직, 직장 및 근무지 변경을 명할 수 있다.
- 2) 종업원은 정당한 사유가 없는 한 이를 거부할 수 없다.

14. 직장규율

종업원은 항상 다음사항을 준수하여 복무에 정진하여야 한다.

- 1) 담당업무 또는 명령지시된 업무는 성실하게 책임을 가지고 수행할 것
- 2) 회사의 허락을 얻지 아니하고, 근무장소를 이탈하거나 태만한 행위를 하지 말 것
- 3) 제반 안전수칙을 성실하게 준수할 것
- 4) 회사의 설비 기계기구 및 기타 비품을 소중히 취급하고, 원재료, 연료, 기타 소모품을 절약하고 제품 및 서류를 소중하게 취급하며, 그 보관에 힘쓸 것
- 5) 정리정돈을 철저히 하여 직장을 항상 청결하게 보전할 것
- 6) 작업을 방해하거나, 직장의 질서·풍기를 문란하게 하지 말 것
- 7) 지정된 장소 이외에는 흡연하지 말 것
- 8) 직무상의 기밀사항이나 회사에 불이익한 사항을 누설하지 말 것
- 9) 기타 부당한 행동을 하지 말 것

15. 출퇴근시 규율

종업원은 출근 및 퇴근시에 다음사항을 준수하여야 한다.

- 1) 시업시간 전에 출근하여 시업시간에 근무를 개시할 수 있도록 준비할 것
- 2) 퇴근할 때는 서류, 집기, 비품, 공구, 원재료, 제품 등을 정리하여 소정장소에 보관한 후에 행할 것

16. 외 출

종업원은 근무시간중에 사사로이 근무장소를 이탈할 수 없다.

다만, 부득이한 사유로 인하여 외출하고자 할 때에는 소정절차에 의하여 부서장의 허가를 받아야 한다.

17. 휴게의 이용

- 1) 휴게시간(식사시간 포함)은 12시부터 13시까지로 한다.
- 2) 종업원은 휴게시간을 자유로이 이용할 수 있다.
다만, 직장을 이탈할 때에는 사전에 신고하여야 한다.
- 3) 휴게시간의 자유이용이 직장질서 또는 풍기를 문란하게 할 경우에는 이를 규제할 수 있다.

18. 지각, 결근

종업원은 임의로 지각 또는 결근을 하여서는 아니된다.

다만, 부득이한 사유로 인하여 지각 또는 결근을 하고자 할 때에는 소정의 절차에 의하여 사전에 신고하여야 하며(상병으로 인하여 3일 이상 결근을 요할 경우에는 의사의 진단서 첨부), 사전신고가 불가능할 경우에는 당일 시업시간으로부터 1시간 이내에 신고 또는 연락하고 사후에 지체 없이 신고하여 승인을 받아야 한다.

19. 조 퇴

종업원이 질병, 기타 부득이한 사유로 조퇴코자 할 때는 조퇴계를 제출하여 부서장의 승인을 받은 후 행한다.

20. 출입제한

다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 출입을 금지하거나 퇴거시킬 수 있다.

- 1) 법령이나 이 규칙에 의하여 출근을 정지당한 자
- 2) 회사의 질서 및 풍기를 문란하게 하거나 또는 보건상 해롭다고 인정되는 자
- 3) 화기, 흥기 및 기타 업무에 불필요한 위험물을 휴대하는 자
- 4) 업무를 방해하거나 방해할 우려가 있는 자
- 5) 기타 회사가 출입금지를 하는 것이 필요하다고 인정된 자

21. 소지품의 검사

종업원이 평소의 소지품 이외의 물품을 반입하거나, 반출하려고 할 때에는 소속부서장의 허가를 얻어야 한다.

22. 면 회

업무 이외의 면회는 소속부서장의 허가를 받은 경우를 제외하고는 소정 장소에서 휴게시간 중에 하여야 한다.

23. 금지행위

종업원은 다음 각호에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

- 1) 제규정을 위반하거나 업무상의 지시명령을 이행하지 않는 행위
- 2) 허가를 얻지 아니하고, 근무시간중에 집단적 활동을 하는 행위
- 3) 허가를 얻지 아니하고, 회사 또는 부속시설 내에서 집회, 연설, 인쇄물을 배포, 회람 및 정치활동을 하는 행위
- 4) 허가를 얻지 아니하고 회사의 건설물, 시설, 재료, 기계기구, 기타 물품을 사용하는 행위
- 5) 허가를 얻지 아니하고 회사의 문서, 물품, 기계, 기구 등을 반출하는 행위
- 6) 회사의 건설물, 시설, 재료 또는 기계기구, 기타 물품을 소홀하게 취급하여 파손 또는 분실하는 행위
- 7) 업무와 관련하여 부당하게 금품, 향연, 기타의 이익을 받거나 또는 타인에게 제공하는 행위
- 8) 회사에 관하여 사실을 왜곡하여 선전하는 행위
- 9) 직장의 위계질서를 문란하게 하는 행위
- 10) 회사관계자나 다른 종업원에게 폭행·협박을 가하거나 또는 그 업무를 방해하는 행위
- 11) 업무상 비밀을 타인에게 누설하는 행위
- 12) 음주 후 근무행위
- 13) 이 규칙에 위반하는 행위를 교사·방조 또는 선동하는 행위
- 14) 회사를 배경으로 하여 타인의 보증을 서는 행위
- 15) 기타 전각호에 준하는 행위

24. 서류의 제출

종업원은 복무에 필요한 사항의 신고나 서류의 제출을 지시받은 경우에는 지체없이 이행하여야 하며, 거부하거나 허위 기재하여서는 아니된다.

25. 겸직금지

종업원은 회사의 승인을 받지 아니하고, 재직된 상태로 타인에게 고용되거나 타직업에 종사하여서는 안된다.

26. 근로시간

- 1) 근로시간은 휴게시간을 제외하고 1일에 8시간, 1주일에 40시간을 기준으로 한다. 다만, 당사자간의 합의에 의하여 1주일에 12시간 한도로 연장할 수 있다.
- 2) 18세 미만의 종업원은 당사자간의 합의에 의하여 1일 1시간, 1주일에 5시간 한도로 연장할 수 있다
- 3) 산후 1년이 지나지 아니한 여성 종업원에 대하여는 당사자간의 합의에 의하여 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하지 않는 범위 내에서 시간외 근로를 시킬 수 있으며 임신 중인 여성 종업원은 연장근로를 실시할 수 없다.

- 4) 18세 이상의 여성 종업원을 오후 10시부터 오전 6시까지 근로하게 하거나 휴일에 근로를 시킬 경우 당해 종업원의 동의를 얻어 실시한다.
- 5) 임신부와 18세 미만인 종업원에 대하여는 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 않는다. 다만, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 종업원 대표와 성실히 협의한 후 고용노동부장관의 인가를 받아 실시할 수 있다.
 - ① 18세 미만자의 동의가 있는 경우
 - ② 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
 - ③ 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

27. 근무형태

종업원의 근무 형태는 주간근무제, 재택근무제로 할 수 있다.

28. 시업, 종업시간 및 휴게시간

- 1) 종업원의 근무는 본 규칙 제26조와 제27조의 원칙하에 시업, 종업의 시간 및 휴게시간은 다음과 같다.
 - ① 시업 : 오전 9시
 - ② 종업 : 오후 6시
 - ③ 휴게시간(식사시간 포함) : 12시~13시
- 2) 제1항의 시업, 종업, 휴게시간은 계절의 변화 및 회사의 실정에 따라 변경할 수 있다.

29. 휴게의 특례

휴게는 종업원에게 일제히 부여한다. 다만, 일제히 휴게를 주는 것이 업무상 곤란할 때에는 부서별 등으로 구분하여 교대로 휴게를 줄 수 있다.

30. 긴급시 소정 외 근로

천재지변, 재해 기타 불가피한 사유로 인하여 임시근로의 필요가 발생하였을 경우에는 본인의 동의를 얻어 근로시간을 연장하거나, 야간 또는 휴일에 근로시킬 수 있다.

31. 육아시간

여자종업원으로서 생후 1년 미만의 유아를 가진 여자근로자의 청구가 있는 경우에는 1일 2회 각각 30분 이상의 유급수유시간을 주어야 한다.

32. 주휴일

회사는 매주 일요일을 주휴일로 정하고 유급으로 한다. 단, 전주간 개근하지 아니한 자는 무급으로 한다.

33. 기타, 휴일

다음 각호의 휴일은 유급으로 한다.

- 1) 근로자의 날 : 1일
- 2) 국경일
- 3) 관공서의 공휴일
- 4) 정부 또는 회사에서 공휴일로 지정하는 날

단, 전항의 휴일이 중복되었을 경우에는 다시 휴일을 주지 않는다.

34. 휴일대체

업무상 부득이한 사정 등이 있을 경우에는 회사와 종업원의 합의에 의하여 휴일을 전후 7일 이내의 다른 날로 대체할 수 있다.

35. 공민권행사의 보장

- 1) 종업원이 선거, 기타 국민으로서의 권리를 행사하기 위하여 사전에 신청하였을 경우에는 이에 필요한 시간을 준다.
- 2) 전항의 신청이 있는 경우 권리행사에 지장이 없는 한도 내에서 그 시간을 변경할 수 있다.
- 3) 근무시간 내의 공민권행사시간은 근로한 것으로 인정한다.

36. 적용 제외

다음 각호에 해당하는 자는 본 규칙에서 정한 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정을 적용하지 아니한다. 단, 근로계약을 기준한다.

- 1) 회사가 지정하는 직위 이상에 있는 자 또는 동등 이상의 직에 있는 자
- 2) 임원의 비서, 관리 종업원
- 3) 임원승용차 운전기사

37. 연차유급휴가

- 1) 1년간 80 퍼센트 이상 출근한 종업원에게는 15일의 유급휴가를 준다.
- 2) 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 종업원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 종업원에게는 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 준다.
- 3) 3년 이상 근속한 종업원에 대하여는 제 1항 규정에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주며, 가산 휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
- 4) 제1항 및 2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
 - ① 사원이 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 - ② 임신 중의 여성이 근로기준법 제74조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한

기간

- ③ 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간
- 5) 연차유급휴가를 이용하고자 하는 자는 소정의 절차에 의하여 7일 전까지 청구하여야 한다.
- 6) 연차유급휴가는 종업원의 청구가 있는 시기에 주며, 그 기간에 대하여는 통상임금을 지급한다.
- 7) 제1항의 휴가는 종업원의 자유의사로 1년간에 한하여 적치할 수 있으며 또는 분할하여 사용할 수 있다.
- 8) 연차유급휴가 청구권은 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

38. 연차 유급휴가의 사용촉진

- 1) 제37조 2항에 따른 휴가는 종업원의 근속기간이 1년이 될 때까지 행사하지 아니하면 소멸된다.
- 2) 회사는 근로기준법 제 61조에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 사용촉진조치를 하였음에도 불구하고 종업원이 사용하지 아니하면 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

39. 휴가시기의 변경

회사는 월차 및 연차휴가를 청구한 시기가 회사운영에 막대한 지장이 있을 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

40. 경조휴가

- 1) 종업원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 경조휴가를 준다.
- ① 본인 결혼 : 7일 (50만원, 3단화환)
 - ② 자녀 결혼 : 1일 (30만원, 3단화환)
 - ③ 본인 사망 : (100만원, 3단조화)
 - ④ 배우자 사망 : 7일 (50만원, 3단조화)
 - ⑤ 부모 사망 : 7일 (50만원, 3단조화)
 - ⑥ 자녀사망 : 7일 (50만원, 3단조화)
 - ⑦ 조부모(친가/외가) 사망 : 1일 (3단조화)
 - ⑧ 배우자 부모 사망 : 3일 (30만원, 3단조화)
 - ⑨ 형제·자매 사망 : 1일
 - ⑩ 배우자 형제·자매 사망 : 1일
- 2) 제1항의 기간은 유급으로 통상임금을 지급한다.
- 3) 휴가일수에 겹친 휴일은 휴가일수에 산입한다.

41. 보건휴가

회사는 여성 종업원이 청구하는 경우 월 1일의 무급 생리휴가를 부여한다.

42. 난임치료휴가

- 1) 회사는 종업원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가(유급 1일, 무급 2일)를 주어야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 종업원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
- 2) 회사는 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니된다.

43. 배우자 출산휴가

- 1) 회사는 종업원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우에 10일의 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.
- 2) 배우자 출산휴가는 종업원의 배우자가 출산한 날로부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.
- 3) 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.
- 4) 회사는 배우자 출산휴가를 이유로 종업원을 해고하거나, 불리한 처우를 하여서는 아니된다.

44. 가족돌봄휴가 및 가족돌봄휴직

- 1) 회사는 종업원이 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 종업원 이외에도 직계비속 또는 직계 존속이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 경우 이를 허용해야 한다. 다만, 종업원이 청구한 시기에 가족 돌봄을 주는 것이 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 종업원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
- 2) 회사는 종업원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직을 신청하는 경우 이를 허용해야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러지 아니하다.
- 3) 회사가 가족 돌봄을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 종업원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력해야 한다.
 - ① 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
 - ② 연장근로의 제한
 - ③ 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
 - ④ 그 밖에 회사 사정에 맞는 지원조치
- 4) 가족돌봄휴직 및 휴가의 사용기간과 분할 횟수는 다음 각 호에 따른다.
 - ① 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 분할하여 사용 가능하다.
단, 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

- ② 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일(가족을 돌보기 위한 특별한 조치가 필요하다고 인정되는 고용노동부장관의 결정에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일, 한부모가족지원법의 모 또는 부에 해당하는 종업원의 경우 25일 이내)로 하며 일 단위로 사용 가능하다. 다만 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.
- 5) 회사는 가족돌봄휴가 및 가족돌봄휴직을 이유로 해당 종업원을 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니된다.
- 6) 가족돌봄휴가 및 가족돌봄휴직 기간은 근속기간에 포함된다.
다만, 평균임금 산정기간에서는 제외한다.
- 7) 회사는 소속 종업원이 건전하게 직장가정을 유지하는데 도움이 될 수 있도록 필요한 심리상담 서비스를 제공하도록 노력해야 한다.

45. 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축

- 1) 회사는 종업원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우 이를 허용해야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ① 종업원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
 - ② 종업원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
 - ③ 55세 이상의 종업원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
 - ④ 종업원이 학업을 위한 경우
- 2) 회사는 제1항의 단서에 따라 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 그 사유를 종업원에게 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 협의하여야 한다.
- 3) 회사는 제1항에 따라 종업원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니된다.
- 4) 근로시간 단축기간은 1년 이내로 하며 제1항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 종업원은 합당한 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 연장할 수 있다.
- 5) 회사는 근로시간 단축을 이유로 종업원에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하여서는 아니된다.
- 6) 회사는 종업원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

46. 임신부의 보호

- 1) 임신중의 여자종업원에 대하여는 산전후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일) 이상의 유급보호 휴가를 준다. 다만, 유급보호휴가는 산후에 45일(한 번에

둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 확보되도록 한다.

- 2) 임신 중인 여성 사원이 유산의 경험 등 근로기준법 시행령 제43조 제1항이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.
- 3) 제1항 및 제2항에 따른 휴가 기간 중에 종업원이 고용보험법에 따라 지급받은 출산전후휴가 등 급여액이 그 사원의 통상임금보다 적을 경우 회사는 최초 60일분(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우의 출산전후휴가는 75일분)의 급여와 통상임금의 차액을 지급한다.
- 4) 임신 중인 여성 종업원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 종업원이 청구하는 경우에는 유산 및 사산 휴가를 부여한다, 다만, 모자보건법에서 허용되지 않은 인공중절 수술은 제외한다.
- 5) 회사는 종업원이 출산전후휴가 급여 등을 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가 급여 등을 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.
- 6) 임신 중의 여성 종업원에게는 연장근로를 시키지 아니하며, 그 종업원의 청구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환 시킨다.
- 7) 회사는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 종업원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용해야 한다. 다만 1일 근로시간이 8시간 미만인 종업원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
- 8) 회사는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 종업원의 임금을 삭감하지 아니한다.
- 9) 회사는 임신부 등 여성 종업원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해/위험한 직종에 근로시키지 아니한다.

47. 태아검진 시간의 허용

- 1) 회사는 임신한 여성 종업원이 모자보건법 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용한다.
- 2) 회사는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 종업원의 임금을 삭감하지 아니한다.

48. 육아기 근로시간 단축

- 1) 회사는 종업원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체 인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 2) 회사가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 종업원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의하여야 한다.

- 3) 회사가 해당 종업원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.
- 4) 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 종업원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.
- 5) 회사는 종업원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는 육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.
- 6) 회사는 육아기 근로시간 단축을 이유로 종업원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니된다.
- 7) 회사는 종업원의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- 8) 종업원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제 종업원에 대해서는 남은 근로계약기간을 적용한다) 이상이 되어야 한다.

49. 출 장

- 1) 출장 기타 용무로서 회사 외에서 근무할 경우에는 1일 8시간 근무한 것으로 간주한다.
- 2) 출장 근무자에게 여비, 숙박비, 기타 경비를 여비규정에 의해 지급한다.
- 3) 출장 후 귀사하였을 때에는 2일 이내에 출장복명서를 제출하여야 한다.
다만, 기밀에 속하는 사항 또는 간단한 사항은 승인을 득한 후 구두로 보고할 수 있다.

50. 임금형태 및 체계

- 1) 임 금
 - ① 임금은 매월 1일부터 매월 말일까지, 월 근로에 대한 임금총액을 마감 산정하여 매월 말일에 지급한다. 다만, 지급일이 휴일인 경우에는 전일에 지급한다.
 - ② 임금은 기본급 및 기본급 외 급여(상여, 성과급여, 시간외근무수당, 현장수당, 연구비수당, 기타수당 등) 등으로 구성된다.
 - ③ 회사는 종업원에 대하여 최저임금액 이상의 임금을 지급하며, 최저임금에 대해서는 최저임금법에서 정하는 바에 따른다.
- 2) 퇴 직 금
퇴직금은 계속 근로연수 1년에 대하여 30일분의 평균임금을 퇴직금으로서 퇴직하는 근로자에게 퇴직연금 등으로 지급한다.

51. 복지후생시설

회사는 종업원의 근로의욕을 고취시키기 위하여 복지후생시설을 확보하는데 노력하여야 한다.

52. 작업용구

- 1) 회사는 작업에 필요한 시설 또는 기구의 성능을 보장한다.
- 2) 회사는 시설 또는 기구고장 등으로 수리 또는 보수에 소요되는 시간은 근무한 것으로 간주한다.

53. 휴직사유

다음 각호의 1에 해당할 경우에는 휴직으로 한다.

- 1) 업무 외의 부상·질병으로 1월 이상 가료 또는 휴양이 필요할 때
- 2) 병역법 기타 법령에 의하여 징소집되었을 경우
- 3) 형사사건에 관련되어 기소됨으로 인하여 30일 이상 출근을 할 수 없을 경우
- 4) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양 자녀 포함)를 가진 종업원이 그 자녀의 양육을 위하여 필요한 경우
- 5) 종업원 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위해 필요한 경우
- 6) 전각호 이외의 특별한 사유가 있어 휴직시킬 필요가 인정된 경우
- 7) 제1호의 사유로 인하여 연속 결근한 자가 출근하였다가 동일 또는 유사한 사유로 인하여 다시 결근한 경우에 그 출근기간이 1월에 이르지 않을 때는 전후의 결근은 연속되는 것으로 간주한다.

54. 휴직기간

종업원의 휴직기간은 3개월 이내로 하고 그 기간 내에 휴직조건이 해소되지 않으면 자연 해직된 것으로 본다. 다만, 전조의 징소집기간 중은 소요기간을 휴직기간으로 하며, 육아휴직은 1년, 가족돌봄휴직은 최대 연간 90일 이내로 한다.

55. 복 직

- 1) 휴직기간이 만료된 자 또는 휴직기간중이라도 그 사유가 해소된 자는 7일 이전에 복직원을 제출하여야 한다.
다만, 만료 또는 소멸일이 불명확한 경우에는 만료 또는 소멸 후 7일 이내에 복직원을 제출하여야 한다.
- 2) 전항의 기간 내에 복직원을 제출치 않을 시는 퇴직한 것으로 본다.

56. 정년제

- 1) 정년은 만 60세를 최고로 하고 직종별 정년을 별도 정할 수 있다.
- 2) 정년퇴직일자는 만 연령으로 정년에 달하는 해의 12월 31일자로 한다.

57. 퇴직 및 퇴직일

- 1) 회사는 종업원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 종업원을 퇴직시킬 수 있다.
 - ① 본인이 퇴직을 원하는 경우
 - ② 사망하였을 경우
 - ③ 정년에 도달하였을 경우
 - ④ 근로계약기간이 만료된 경우
 - ⑤ 해고가 결정된 경우
- 2) 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.
 - ① 종업원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리된 경우, 사직원상 퇴직일
 - ② 종업원이 퇴직일자를 명시하지 않고 사직원을 제출한 경우, 이를 수리한 날.
다만, 회사는 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있다.
 - ③ 사망한 날
 - ④ 정년에 도달한 날
 - ⑤ 근로계약기간이 만료된 날
 - ⑥ 해고가 결정, 통보된 경우 해고일

58. 퇴직의 신고

- 1) 종업원이 개인적인 사정에 의하여 퇴직하고자 할 때에는 30일 이전 그 취지를 문서로서 신고하여야 한다.
- 2) 퇴직원을 제출한 자는 퇴직하는 날까지 근무하고 인계전달사항 등을 성실히 행하지 않으면 안된다.

59. 금품의 청산

- 1) 종업원이 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 때로부터 14일 이내에 임금, 보상금, 퇴직금, 기타 일체의 금품을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 종업원과 합의에 의하여 지급기일을 3개월 이내에서 연장할 수 있다.
- 2) 종업원이 퇴직할 때에는 신분증명서, 의료보험증, 작업복 및 대여물품 등을 즉시 반환하여야 한다.

60. 해고 등의 제한

- 1) 회사는 정당한 이유없이 종업원을 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 기타 징벌을 행하지 아니한다.
- 2) 회사는 종업원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위한 휴업기간과 그 후 30일간 또는 산전·산후의 여자가 근로기준법에서 규정된 휴업기간과 그 후 30일간, 1년 이내 육아휴직 기간 동안은 해고하지 못한다.

61. 해 고

다음 각호에 해당하는 경우에는 해고한다.

- 1) 근무성적이 불량한 자로서 개선의 정이 없다고 인정되는 자
- 2) 출근성적이 불량하여 3회 이상의 징계처분을 받았거나 7일 이상 무단 결근한 자
- 3) 고의 또는 중과실로 회사에 손해를 끼친 자(성명, 연령, 학력 등 주요이력과 인적사항을 은폐하거나 허위로 기재한 자)
- 4) 정기 또는 수시 검진결과 취업부적격자로 판정된 자
- 5) 난치의 전염병 질환을 가졌거나 취업으로 병세가 악화될 염려가 있거나 또는 질병의 치료를 게을리하여 다른 종업원에게 전염시킬 염려가 있다고 인정되는 자
- 6) 법률에 의하여 공민권을 정지 또는 박탈당한 자
- 7) 회사에 근무중 금치산 또는 한정치산자로 선고받은 자
- 8) 신체 및 정신상 질환으로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 자
- 9) 형사상 유죄판결을 받은 자
- 10) 사업운영상 도산할 위기에 처하여 감원을 필요로 할 때
- 11) 기타 전각호에 준하는 사유가 있을 때

62. 해고예고

제61조에 의하여 종업원을 해고하는 경우 및 일용종업원으로 3개월을 초과하여 계속 사용하는 자를 해고할 경우에는 30일 전에 해고를 예고하여야 하며, 30일 전에 예고하지 않았을 때는 30일분의 통상임금을 해고수당으로 지급한다.

63. 해고예고의 제외

제62조의 해고예고 또는 해고수당을 지급하는 규정은 다음에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

- 1) 계속 근로한 기간이 3개월 미만일 경우
- 2) 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능할 경우
- 3) 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

64. 징 계

징계의 종류 및 사유에 대한 세부규정은 별도의 상벌규정에 의한다.

65. 징계절차

- 1) 징계의 결정은 상벌위원회에서 행하며, 종업원에게 소명의 기회를 부여하여야 한다.
- 2) 징계처분의 결과는 반드시 서면으로 당해 종업원에게 7일 이내에 통보하여야 한다.

66. 표창사유

다음 각호 1에 해당하는 자는 상벌위원회 및 인사위원회에서 전형하여 표창할 수 있다.

- 1) 제규정, 수칙 및 명령을 성실하게 준수하고 기능이 우수하여 타의 모범이 된다고 인정된 자
- 2) 업무상 유익한 발명이나 창안 또는 업무실적이 현저한 자
- 3) 재해를 미연에 방지하거나 또는 비상시에 있어서 특히 공로가 있는 자
- 4) 안전보건의 성적이 특히 우수하였던 자
- 5) 5년 이상의 근로자로서 근무성적이 특히 우수한 자
- 6) 기타 전각호에 준한 공적이 있는 자

67. 표창의 종류

전조의 표창을 받은 자에게 다음 각호의 1의 보상을 할 수 있다. 단, 금액, 금품, 승급, 승진, 휴가일수 등의 결정은 인사위원회에서 행한다.

- 1) 상장 및 상품수여
- 2) 상금수여
- 3) 승급이나 승진
- 4) 포상휴가

68. 교 육

종업원은 회사에서 교육기간을 설정하였을 때는 성실하게 교육을 받아야 한다.

69. 교육시간

전조의 교육기간은 근로시간에 포함한다.

70. 안전대책

종업원은 안전시설을 활용하고 안전에 관한 제규정과 규칙을 준수하여야 하며, 항상 직장의 정리정돈에 전력하고 재해의 발생을 미연에 방지하여야 한다.

71. 안전교육

종업원은 회사에서 산업안전보건법령에 의하여 실시하는 안전교육을 자진하여 받는 동시에 담당자 등의 지시 명령에 따라 재해방지에 노력하여야 한다.

72. 위험기계·기구의 방호조치

회사는 유해하거나 위험한 작업을 필요로하거나 동력을 작동하는 기계·기구에 대하여 유해·위험 방지를 위한 방호조치를 해야하며, 종업원은 다음 각 호의 위험기계·기구의 방호조치 사항을 준수해야 한다.

- 1) 방호조치를 해체하고자 할 경우 소속부서의 장의 허가를 받아 해체할 것

- 2) 방호조치를 해체한 후 그 사유가 소멸한 때에는 지체없이 원상으로 회복시킬 것
- 3) 방호장치의 기능이 상실된 것을 발견한 때에는 지체없이 소속부서의 장에게 신고할 것

73. 보호구의 지급 및 착용

회사는 종업원이 유해·위험작업으로부터 보호받을 수 있도록 보호구를 지급해야 하며 종업원은 작업시 회사에서 지급한 보호구를 착용해야 한다.

74. 물질안전보건자료의 작성·비치

회사는 사업장에서 사용하는 산업안전보건법 시행규칙에서 정하는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제에 대해 물질안전보건자료를 취급 종업원이 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어야 한다.

75. 작업환경의 측정

- 1) 회사는 산업안전보건법에 의한 작업환경 측정을 실시하되, 원칙적으로 매 6개월에 1회 이상 정기적으로 실시한다.
- 2) 제1항의 작업환경 측정시 종업원대표의 요구가 있을 때에는 종업원 대표를 입회시킨다.
- 3) 회사는 작업환경측정의 결과를 종업원에게 알려주며 그 결과에 따라 당해 시설 및 설비의 설치 또는 개선, 건강진단 등 적절한 조치를 취한다.

76. 업무사항

종업원은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 승인없이 위험한 구역에 출입하지 않을 것
- 2) 명령을 받은 경우이거나 특히 필요한 경우 이외에는 안전장치 및 유해위험설비를 제거하거나 또는 효력을 상실하게 하는 일을 하지 않을 것
- 3) 작업에 관하여 사용하여야 할 안전도구를 필히 사용할 것
- 4) 승인없이 기계, 원동기 또는 스위치에 손대지 말 것
- 5) 동력에 의한 기계의 운전, 조작 및 운전중의 청소, 주유, 검사, 수선등은 사전에 지명된 자 이외는 하지 않을 것
- 6) 화기의 사용을 금지한 장소에서 흡연, 모닥불, 기타 화기를 사용하지 않을 것
- 7) 위험물이 있는 장소에서 부득이 화기를 사용할 경우에는 책임자의 지시에 따라 할 것
- 8) 흡연, 건조 등은 반드시 소정의 장소에서 할 것
- 9) 화기를 사용한 자는 확실하게 소화처리를 하고 그 취지를 담당자에게 신고할 것
- 10) 회사에서 행하는 건강진단, 전염병, 예방주사 등은 꼭 받거나 맞을 것

77. 산업안전보건법 준수

- 1) 회사는 이 규칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 산업안전보건법에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜 종업원의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등에 의한 건강장해를 예방하고 안전 및 보건을 유지·증진시킨다.
- 2) 종업원은 산업안전보건법에서 정하는 사항과 그 외의 업무에 관련되는 안전보건에 관하여 상사로부터 지시받은 사항을 정확하게 이행해야 한다.

78. 건강진단

- 1) 회사는 종업원의 건강보호·유지를 위하여 산업안전보건법에서 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 다만, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.
- 2) 회사는 산업안전보건법 및 동업 시행규칙 등이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수·배치전·수시·임시건강진단 등을 실시한다.
- 3) 종업원은 회사가 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.
- 4) 건강진단결과 전염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있거나 질병 등에 감염된 자에 대하여 근로를 제한하거나 금지한다.
- 5) 제4항의 종업원이 건강을 회복한 때에는 지체없이 취업하게 한다.
- 6) 종업원의 건강관리를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 당해 종업원의 작업 장소의 변경, 작업의 전환, 근무시간의 단축, 기타 적절한 조치를 행한다.

79. 재해보상

- 1) 종업원이 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우와 사망하였을 때의 보상은 산업재해보상보험법에 의한다.
- 2) 산업재해보상보험법의 적용을 받지 않는 업무상 부상 또는 질병에 대하여는 근로기준법이 정하는 바에 따라 회사가 보상한다.

80. 손해배상

종업원이 고의 및 중대한 과실로 회사에 손해를 입혔을 때에는 이를 변상하여야 한다.

81. 육아휴직의 신청

육아휴직을 하고자 하는 자는 육아휴직신청서를 제출 할 수 있으며, 그 육아휴직 신청 사유로 인하여 불리한 처우를 받지 아니한다.

82. 육아휴직의 결정

육아휴직은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 가진 종업원이 신청 할 경우에 이를 허용해야 하며, 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

83. 육아휴직의 기간

육아휴직 기간은 1년 이내로 하며 이 기간은 근속기간에 포함된다.

84. 고충신고

고충신고는 구두 또는 서면으로 할 수 있으며 그 처리는 가급적 신속히 처리하되 10일 이상 경과하지 않도록 하고 그 처리결과는 신청자에게 통보하고 접수 및 처리대장을 비치한다.

다만, 당사자간에 해결되지 않을때에는 관할 지방노동관서에 그 해결을 요청할 수 있다.

85. 남녀 차별의 금지

여성이라는 성별 차별만을 이유로 임금, 교육, 배치, 승진, 정년퇴직, 해고등을 하지 아니한다.

86. 육아시설

근로여성의 계속 취업을 지원하기 위한 수유 탁아등 육아에 필요한 시설을 제공할 수 있도록 매년 사업계획에 예산을 반영한다.

87. 모집과 채용

모집과 채용에 있어서는 여성에게 남성과 평등한 기회를 주도록 한다. 따라서 모집공고에 남자만 모집한다는 공고는 하지 아니한다.

88. 직장 내 괴롭힘 행위의 금지

- 1) 직장 내 괴롭힘이란 사업주, 임원, 종업원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 종업원 등에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
- 2) 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니된다.

89. 직장 내 괴롭힘 예방교육

- 1) 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육을 1년에 1회 이상 실시한다.
- 2) 직장 내 괴롭힘 예방교육 시간은 1시간 이상으로 한다.
- 3) 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.
 - ① 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
 - ② 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
 - ③ 직장 내 괴롭힘 상담 절차
 - ④ 직장 내 괴롭힘 사건처리 절차
 - ⑤ 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
 - ⑥ 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
 - ⑦ 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 조치

- 4) 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항상 게시하거나 종업원들이 열람할 수 있도록 조치한다.

90. 직장 내 괴롭힘 예방·대응 조직

회사 내 인사부서에서 직장 내 괴롭힘의 예방·대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원을 1명 이상 둔다.

91. 사건의 접수

- 1) 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다.
- 2) 예방·대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.

92. 사건의 조사

- 1) 회사는 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.
- 2) 조사는 예방·대응 담당자가 담당한다.
- 3) 조사가 종료되면 사업주에게 보고한다.
- 4) 조사를 하는 경우 행위자에 대한 조치와 관련한 피해자의 의견을 들어야 한다.
- 5) 조사자 등 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 안된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

93. 피해자의 보호

- 1) 회사는 정식 조사기간 동안 피해자가 요청하는 경우에는 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 피해자의 요청을 고려하여 적절한 조치를 한다. 이 경우 피해자의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니된다.
- 2) 회사는 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급 휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.
- 3) 회사는 신고인 및 피해자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

94. 직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치

회사는 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 한다.

95. 직장 내 성희롱의 금지

회사는 사업주, 상급자 또는 종업원이 직장내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 종업원에게 성적인 언어나 행동등으로 또는 이를 조건으로 고용상의 불이익을 주거나 또는 성적 굴욕감을 유발하게 하여 고용환경을 악화시키지 않도록 한다.

96. 직장 내 성희롱의 예방

- 1) 회사는 직장내 성희롱을 예방하고 종업원이 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위하여 직장내 성희롱의 예방을 위한 매년 교육을 실시하며 직장 내 성희롱을 한 자에 대한 부서전환 징계 기타 이에 준하는 조치를 한다. 회사는 직장내 성희롱과 관련하여 그 피해 종업원에게 고용상의 불이익한 조치를 하여서는 아니된다.
- 2) 사업주 및 종업원은 제 1항에 따른 성희롱 예방 교육을 받아야 한다.

97. 직장 내 성희롱 예방교육

직장내 성희롱 예방교육에는 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다.

- 1) 직장내 성희롱에 관한 법령
- 2) 직장내 성희롱 예방에 대한 회사의 방침 등에 관한 사항
- 3) 직장내 성희롱 발생시의 처리절차 및 조치기준
- 4) 직장내 성희롱 피해 종업원의 고충상담 및 구제절차
- 5) 기타 직장내 성희롱 예방에 필요한 사항

98. 직장 내 성희롱 판단 기준의 예시

- 1) 성 적인 언어나 행동에 의한 예시
 - ① 육체적 행위 : 신체 부위의 접촉 등
 - ② 언어적 행위 : 음란한 농담등 상스러운 이야기 등
 - ③ 시각적 행위 : 음란한 사진, 그림, 낙서, 출판물 등
 - ④ 기타 사회 통념상 성적 굴욕감을 유발하는 것으로 인정되는 언어나 행동.
- 2) 고용상의 불이익을 주는 것의 예시
채용탈락, 감봉, 승진탈락, 전직, 정직, 휴직, 해고등과 같이 채용 또는 근로조건을 일방적으로 불리하게 하는 것.
- 3) 고용환경을 악화시키는 것의 예시
위협적, 적대적인 고용환경을 형성하거나 성적 굴욕감으로 업무능률을 저해하는 것.

99. 직장 내 성희롱에 대한 조치

회사는 직장내 성희롱 피해 종업원으로부터 고충의 신고를 받은 때에는 고충처리 위원에 위임하는 등 그 자율적인 해결을 위하여 노력하여야 하며 자율적으로 해결되지 아니한 경우에는 지

방노동관서에 그 고충의 해결에 대한 필요한 조언, 지도 또는 권고등 지원을 받아 해결하도록 한다.

100. 준용규정

이 규칙에 정하지 아니한 사항에 대하여는 노동관계법령 또는 사회적 관습, 기타 통상관례에 의한다.

101. 규칙의 작성 변경절차

이 규칙의 작성 또는 변경할 때에는 종업원 과반수 의견을 청취하며, 규칙이 불리하게 변경되는 경우에는 종업원 과반수 이상의 동의를 받아 담당자가 작성하여 대표이사의 결재를 득하여야 한다.

102. 규칙의 효력

이 규칙은 시행일 이전에 입사한 종업원에게도 효력이 적용된다.

부 칙

1. 시행일

- 이 규칙은 2009년 07월 01일부터 시행한다.
- 이 규칙은 2022년 06월 01일부터 개정 시행한다.
- 이 규칙은 2023년 04월 01일부터 개정 시행한다.
- 이 규칙은 2023년 09월 01일부터 개정 시행한다.